

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPRA ÁGIL

El presente documento contiene las condiciones establecidas por la Escuela de Gendarmería de Chile, para la formalización de una compra ágil.

Los proveedores por el solo hecho de cotizar, aceptan las condiciones que a continuación se indican.

El Proveedor que cotiche deberá subir **en adjunto** detalle técnico y económico de cada uno de los productos ofertados. **Aquel proveedor que cotiche y no cumpla con este requisito, su oferta será desestimada.**

El plazo de entrega debe ser mencionado para poder ser evaluada su oferta, aquel **proveedor que no cumpla con este requisito su oferta será desestimada,** debido a que no podrá ser evaluada la oferta.

En caso que el plazo de entrega sea expresado como el siguiente ejemplo: **(plazo de entrega de 1 a 4 días)**, se tomará el plazo máximo para la evaluación correspondiente, es decir 4 días.

En caso que el plazo de entrega sea expresado como el siguiente ejemplo: **(plazo de entrega inmediata)**, se entenderá como 1 corrido.

En caso que el plazo de entrega sea indicado como el siguiente ejemplo: **(se oferta de acuerdo a lo solicitado)**, se entenderá como el plazo publicado en la compra ágil.

El plazo de entrega siempre será entendido en días corridos. Para efectos de evaluación y comenzara una vez sea enviada a proveedor la orden de compra.

El proveedor debe ofertar la totalidad de lo solicitado, de lo contrario su oferta será desestimada.

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN: COMPRA DE ESTUFAS A GAS LICUADO PARA ESGEN.
¿PRODUCTO O SERVICIO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO? (marcar con una X) <u>SI</u> (productos se encuentran en convenio marco, pero no cumplen con los montos mínimos de despacho para el convenio de alimentos) <u>No X</u>
MONTO MAXIMO TOTAL ESTIMADO \$2.000.000.-

Criterios de Evaluación	Ponderación
Precio	90%
Plazo de entrega	05%
Sustentabilidad del cuidado del medioambiente	05%

A) En el caso del criterio de evaluación “**Precio**”, el puntaje ponderado se determinará aplicando la siguiente fórmula: $((\text{Precio más ventajoso} \times 10) / (\text{precio ofrecido})) \times \text{ponderación del criterio}$.

B) En el caso del criterio de evaluación “Plazo de entrega”, el puntaje se determinará según la siguiente fórmula: $((\text{Plazo más ventajoso} \times 10) / (\text{plazo ofrecido})) \times \text{ponderación del criterio}$.

C) En el caso del criterio de evaluación “**Sustentabilidad del cuidado del medioambiente**”, el puntaje se determinará según lo siguiente:

Implementa políticas de sustentabilidad para el cuidado del medioambiente 10 puntos

No implementa políticas de sustentabilidad para el cuidado del medioambiente 5 puntos

En caso de que el proveedor no entregue declaración que implementa políticas de sustentabilidad, será evaluado con el puntaje 0 del criterio.

El proveedor seleccionado deberá ser siempre el de mayor puntaje, según los criterios de evaluación que se definan.

En caso de empate en el puntaje final, los criterios de desempate serán los siguientes:

- Menor precio
- Menor plazo de entrega
- Proveedor que ingreso primero cotización en portal mercado público

LA ADQUISICIÓN SE FORMALIZARÁ MEDIANTE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

PAGO: El pago se efectuará, al contado dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la recepción conforme de la totalidad de productos y de la respectiva factura en el portal del Servicio de Impuestos Internos.

MULTAS Y SANCIONES: En casos de incumplimiento en la entrega de los productos, prestación del servicio, o en las especificaciones técnicas contratadas, según sea el caso, debido a causas imputables al proveedor, la Escuela de Gendarmería de Chile cobrará una multa, por cada día de incumplimiento o atraso (incluyendo días inhábiles), equivalente al 1% sobre el monto total de la contratación (I.V.A. incluido), por un máximo de 20 días corridos, so pena de facultar al Servicio a resolver administrativamente la contratación, aplicando las sanciones correspondientes.

Se considerarán como incumplimientos:

- Atraso total o parcial en la entrega o prestación pactada.
- Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas, lo que será evaluado por la contraparte técnica designada por la Escuela de Gendarmería de Chile.
- Cualquier otro incumplimiento a las condiciones establecidas en el presente documento.

El cálculo de las multas se efectuará, cuando sea el caso, sobre el monto incumplido, por lo que en ningún caso se podrá multar sobre productos o servicios que hayan sido oportunamente entregados o prestados.

Multa mínima a aplicar: En caso de que el monto de la multa determinada en base al procedimiento señalado en el presente artículo sea inferior a 1 UTM, siempre se sancionará con este valor.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación, I.V.A incluido. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá ponerle término anticipado a la contratación.

La aplicación de esta multa se efectuará por el Servicio administrativamente, sin forma de juicio y en el evento que el proveedor no la pague, se cobrará de los pagos que se encuentren pendientes, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal.

No se aplicará multa si el atraso es imputable a la Escuela de Gendarmería de Chile, o si ha ocurrido por caso fortuito o fuerza mayor, lo cual deberá ser suficientemente acreditado por el proveedor en la forma y dentro del plazo señalado en el inciso siguiente.

Verificado el incumplimiento, el Servicio comunicará al proveedor los hechos que motiven la aplicación de la multa, sin indicar su monto, a fin de que en forma previa a la dictación del acto administrativo que le dé curso, éste pueda entregar los antecedentes y argumentos que estime pertinentes.

La comunicación referida en el punto anterior tendrá la forma de Oficio Ordinario, el cual será notificado mediante su publicación en el Portal www.mercadopublico.cl,

entendiéndose notificado dentro del plazo de 24 horas contadas desde dicha publicación, sin perjuicio de remitirse correo electrónico informando tal situación.

Notificado dicho oficio al proveedor, éste dispondrá de 05 días hábiles para presentar sus descargos al correo electrónico que la Institución disponga, junto con los antecedentes que acrediten sus fundamentos.

Los descargos presentados, serán resueltos por el jefe del Departamento de Logística o su símil en Direcciones Regionales y Escuela de Gendarmería, quienes podrán, si la materia en discusión lo requiere, solicitar pronunciamiento de carácter técnico a la Unidad Requirente, pudiendo acoger total o parcialmente los fundamentos dados por el proveedor o bien rechazarlos y confirmar la multa respectiva.

En definitiva, en el caso que el Servicio determine cursar la multa, ya sea total o parcialmente, ello se formalizará a través de un acto administrativo fundado que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren y que será notificado al proveedor por correo electrónico. Para realizar la referida notificación, se deberá considerar el correo electrónico que los proveedores informen, en el módulo de proveedores del portal Mercado Público. Sin perjuicio de lo anterior cabe señalar que la notificación mediante correo electrónico no obsta a que las citadas resoluciones deban publicarse siempre en el portal www.mercadopublico.cl, y en caso de que modifiquen o pongan término anticipado a un contrato, deberán publicarse a más tardar dentro de 24 horas de dictadas. Respecto de este acto administrativo el proveedor podrá ejercer los recursos contemplados en la Ley N° 19.880, en la forma que dicho cuerpo normativo dispone.

El plazo para pagar la multa será de 10 días corridos, contados desde la notificación del acto administrativo que la haya cursado; en caso de no efectuarse el pago, se faculta de manera irrevocable a Gendarmería de Chile para hacer efectiva dicha multa sobre el próximo estado de pago, o de no existir estados de pago pendientes, sobre el documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de la contratación.

En caso de **RECHAZO DE LOS PRODUCTOS**, por incumplimiento de lo ofrecido por la empresa, ésta tendrá la obligación de corregir las falencias y realizarlo nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a **03 días hábiles**, contado desde la fecha de notificación del rechazo, después del cual podrá resolverse administrativamente la contratación, sin perjuicio de aplicar los porcentajes diarios señalados anteriormente.